

Türkei lässt Regimegegner 40 Tage sitzen Auslieferung Wie Inan Dogan in Oldenburger
Untersuchungshaft landete

Türkei lässt Regimegegner 40 Tage sitzen; Auslieferung Wie Inan Dogan in Oldenburger Untersuchungshaft landete

Nordwest-Zeitung

16. Februar 2019

Copyright 2019 Nordwest-Zeitung Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG Alle Rechte vorbehalten



Section: REGION; S. 19

Length: 1181 words

Highlight: Das Erdogan-Regime ließ den 38-Jährigen mit einem internationalen Haftbefehl suchen. In Deutschland ging er den Behörden ins Netz.

Body

Oldenburg - Sein letzter Tag in Freiheit im Jahr 2018 endete auf einer Autobahn in der Nähe von Oldenburg. Am 15. Dezember, es ist ein Dienstag, gerät Inan Dogan auf dem Weg nach Hamburg in eine Fahrzeugkontrolle, Routine auf deutschen Straßen. Bei der Überprüfung der Personalien ploppt ein Hinweis in der Datenbank auf. Gegen den türkischen Staatsbürger liegt ein internationaler Haftbefehl vor. Er wird festgenommen.

Inan Dogan, 38 Jahre alt, lebt seit 2010 in Belgien, momentan in Lüttich. Er hat dort nach eigenen Angaben politisches Asyl bekommen, weil er in seinem Heimatland politische Verfolgung fürchten muss. Er sagt, er steht auf einer sogenannten orangen Liste. Er soll der Terror-Organisation DHKP-C angehören. Umgerechnet bis zu 101 176 Euro soll derjenige erhalten, der Hinweise zur Ergreifung von Dogan liefern kann. Die Liste ist im Internet zu finden. Als Kontakt sind die türkische Polizei und das türkische Innenministerium aufgeführt.

Erfüllungsgehilfe?

Ein Mann, der sagt, er sei vor politischer Verfolgung vor dem türkischen Staat geflohen, wird in Oldenburg festgenommen und soll an eben diesen Staat ausgeliefert werden. Macht sich Deutschland möglicherweise zum Erfüllungsgehilfen für ein despotisches Regime? Die **NWZ** hat sich die Auslieferungspraxis genauer angeschaut.

Was genau Inan Dogan vorgeworfen wird, teilt das zuständige Bundesjustizministerium nicht mit. Listen wie die orange seien einige im Umlauf, sagt ein Ministeriumssprecher. Ein Freund von Dogan aus Belgien sagte auf

Türkei lässt Regimegegner 40 Tage sitzen Auslieferung Wie Inan Dogan in Oldenburger Untersuchungshaft landete

Nachfrage der **NWZ**, dass Dogan wie auch der Fahndungsliste im Internet zu entnehmen ist die Mitgliedschaft in der DHKP-C vorgeworfen wird. Diese Partei wird auch in Deutschland als Terrororganisation eingestuft, ist seit 1998 verboten. Die Mitgliedschaft in der DHKP-C gilt auch hier als Straftat. Hochrangige Parteimitglieder des deutschen Ablegers wurden hier schon zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Die Organisation will die jetzige Staatsführung in der Türkei mit Waffengewalt stürzen. Stattdessen soll ein marxistisch-leninistisches Regime eingesetzt werden.

Vorgeschobene Gründe?

Dogan selbst ist in Deutschland politisch nicht in Erscheinung getreten. Er gilt als Erdogan-kritisch, bezeichnet sich als Sozialist und hat laut Angaben seines Freundes aus Belgien mehrmals gegen die Inhaftierung von Türken demonstriert. Dogan sagt, er habe mehrere Male in der Türkei in Haft gesessen. Vor der politischen Verfolgung habe er 2010 Schutz in Belgien gefunden.

Aus der Türkei hat es schon immer viele Auslieferungsanträge gegeben, davon sicher ein großer Teil wegen in der Türkei begangener unpolitischer Straftaten. Da in der Türkei natürlich auch bekannt ist, dass mit rein politischen Vorwürfen keine Auslieferung erreicht werden kann, wurden oft vorgeschobene Vorwürfe vorgebracht, erläutert Amke Dietert. Sie ist Mitglied der Türkei-Koordinationsgruppe der deutschen Sektion von Amnesty International. Sie erinnert an die Verfolgung vermeintlicher Angehöriger von Fethullah Gülen, deren Anhängerschaft nie bewiesen wurde. Das Erdogan-Regime sagt, dass der Prediger und seine Bewegung für den Putschversuch im Juli 2016 in der Türkei verantwortlich sind.

Dass man bei Festnahmeersuchen aus der Türkei Zitat aufpassen muss, weiß das Bundesjustizministerium. Es prüft seit eben jenem Putschversuch jedes Festnahmeersuchen von dort, sagt Piotr Malachowski aus dem Bundesjustizministerium. Das Ministerium fragt in Zusammenarbeit mit dem Auswärtigen Amt: Was wird dem Gesuchten konkret vorgeworfen? Was ist sein persönlicher Hintergrund wird er beispielsweise als kritischer Journalist politisch verfolgt? Manchmal wird einem Gesuchten ein Verbrechen wie Steuerhinterziehung vorgeworfen. Dann stellt sich raus, dass es sich dabei um einen Verleger oder Journalisten einer kritischen Zeitung handelt, sagt Malachowski. Dann würde derjenige nicht inhaftiert. Denn gefahndet wird nicht, um eine Person wegen politischer oder auch nationaler Anschauungen auszuliefern. Und auch nicht, wenn demjenigen Folter oder die Todesstrafe drohen, sagt der Pressesprecher.

Ersuchen prüfen

Grundlage für die Durchsetzung eines internationalen Haftbefehls auf deutschem Boden und die daraus resultierende Auslieferung ist das europäische Auslieferungsübereinkommen von 1957. Darin wird festgelegt, dass ausgeliefert wird wegen Handlungen, die sowohl nach dem Recht des ersuchenden als auch nach dem des ersuchten Staates mit einer Freiheitsstrafe () im Höchstmaß von mindestens einem Jahr oder mit einer schwereren Strafe bedroht wird (). Gründer, Mitglieder, Werber und Helfer terroristischer Vereinigungen können in Deutschland mit Freiheitsstrafen von einem Jahr bis zu zehn Jahren verurteilt werden. Damit Deutschland das Festnahmeersuchen prüfen kann, muss die Türkei Angaben zur Identität des Gesuchten machen und auch den Tatvorwurf knapp zusammenfassen, erläutert der Sprecher des Justizministeriums. Nötig ist ebenfalls, dass der Staat bestätigt, dass eine sogenannte vollstreckbare verurteilende Erkenntnis oder ein Haftbefehl vorliegen. Häufig wird in diesem Schreiben schon das Auslieferungsersuchen angekündigt.

Auch Dogans Fall folgte dem üblichen Prozedere. Er wurde nach der Prüfung im Justizministerium zur Fahndung ausgeschrieben. Als Dogans Personalien bei der Verkehrskontrolle überprüft wurden, wurde er festgenommen und in die Justizvollzugsanstalt Oldenburg gebracht. Personen wie Dogan sitzen dann in Untersuchungshaft. Bis zu 40 Tage bleiben dem Staat, der für den Festgenommenen ein Auslieferungsersuchen stellt, um die nötigen Dokumente zu übersenden. Was benötigt wird, ist im europäischen Auslieferungsübereinkommen geregelt. Dazu sind beispielsweise ein Urteil oder ein Haftbefehl nötig. Auch muss geschildert werden, wegen welcher Handlung der Gesuchte ausgeliefert werden soll. Ebenfalls nötig ist eine möglichst genaue Beschreibung der Person. Das

Türkei lässt Regimegegner 40 Tage sitzen Auslieferung Wie Inan Dogan in Oldenburger Untersuchungshaft landete

zuständige Oberlandesgericht prüft diese Unterlagen dann laut Justizministerium, beispielsweise auf ihre Richtigkeit.

Im Fall Dogan kamen die Unterlagen nie vollständig in Oldenburg an. Ende Januar wurde der 38-Jährige wieder freigelassen, das entschied das Oberlandesgericht Oldenburg. Wie wenig erfolgreich die Auslieferungsersuchen im Fall der Türkei sind, zeigt die Statistik. 2017 wurden insgesamt 1721 Auslieferungsverfahren in Deutschland eingeleitet, im selben Jahr wurden 1423 Auslieferungen bewilligt. 76 Auslieferungsersuchen stellte die Türkei 2017, nur zehn Personen wurden tatsächlich ausgeliefert.

Psychisch sehr hart

Er habe die Haft zwar körperlich unversehrt überstanden, erklärt Dogan. Allerdings sei er in der Untersuchungshaft immer allein gewesen. Die 40 Tage dort waren laut der Aussage des türkischen Staatsbürgers psychisch sehr hart. Er habe mit niemandem sprechen können, habe kein Buch oder ähnliches lesen können. Bei Auslieferungsersuchen gelten die normalen Haftbedingungen einer Untersuchungshaft, sagt der Ministeriumssprecher dazu.

Dogan will Belgien nun vorerst nicht verlassen. Zu groß ist die Angst, wieder inhaftiert zu werden, sagt er.

PDF-Datei dieses Dokuments

Türkei lässt Regimegegner 40 Tage sitzen Auslieferung Wie Inan Dogan in Oldenburger Untersuchungshaft landete



Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Subject: AUSLIEFERUNG (90%); POLITISCHES ASYL (90%); VERHAFTUNGEN (90%); JUSTIZMINISTERIEN (89%); POLITIK (89%); GEFÄNGNISSTRAFEN (78%); INSPEKTIONEN (78%); MENSCHENRECHTE (78%); TERRORISMUS (78%); PROTESTE & DEMONSTRATIONEN (77%); KOMMANDITGESELLSCHAFTEN (73%); STRAFTATEN (73%); STRAFZUMESSUNG (73%); VERURTEILUNGEN (73%); TERRORORGANISATIONEN (69%)

Company: DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING AS (91%)

Ticker: DOHOL (ISE) (91%)

Industry: NAICS551112 OFFICES OF OTHER HOLDING COMPANIES (91%); NAICS221111 HYDROELECTRIC POWER GENERATION (91%); SIC6719 OFFICES OF HOLDING COMPANIES, NEC (91%); SIC4911 ELECTRIC SERVICES (91%)

Geographic: OLDENBURG, DEUTSCHLAND (94%); LIEGE, BELGIEN (79%); HAMBURG, DEUTSCHLAND (59%); WALLONIEN, BELGIEN (79%); NIEDERSACHSEN, DEUTSCHLAND (74%); TÜRKEI (97%); BELGIEN (90%); DEUTSCHLAND (90%)

Load-Date: February 16, 2019